

学校法人柴学園 運営規程

目 次

- 第1条（目的）
- 第2条（適用範囲）
- 第3条（定義）
- 第4条（規程の遵守及び周知）
- 第5条（組織の構成）
- 第6条（法人本部）
- 第7条（各園）
- 第8条（職の設置及び任免）
- 第9条（理事長の職務）
- 第10条（理事長職務代理）
- 第11条（園長・事務長・経理責任者等の職務）
- 第12条（決裁の原則）
- 第13条（代決）
- 第14条（稟議）
- 第15条（理事会の議決事項）
- 第16条（採用及び異動等）
- 第17条（服務）
- 第18条（経理）
- 第19条（予算及び決算）
- 第20条（文書管理）
- 第21条（個人情報の保護）
- 第22条（安全管理体制）
- 第23条（事故発生時の対応）
- 第24条（児童対象性暴力等の防止）
- 第25条（規程の体系）
- 第26条（規程間の優先関係）
- 第27条（規程の改廃）
- 第28条（疑義の決定）
- 附 則

第1条（目的）

第1項 この規程は、学校法人柴学園（以下「本法人」という。）の管理運営に関する基本的事項を定め、本法人の組織、職務権限、意思決定手続並びに人事及び財務会計の管理体制を明確にすることにより、公正かつ効率的な法人運営を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲）

第1項 この規程は、本法人及び本法人が設置する、認定こども園、保育園その他の施設（以下「各園」という。）の管理運営に適用する。

第2項 人事、給与、経理その他の個別事項について別に規程が定められている場合は、当該規程の定めるところによる。この規程は、これらの規程を統括する基本規程として位置づける。

第3項 この規程に定める事項について、法令又は寄附行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

第4項 この規程は、施行日以後に本法人が新たに設置する園についても適用する。

第3条（定義）

第1項 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

（1）「法人本部」とは、理事長の下に置かれ、各園に共通する業務を統括する組織をいう。

（2）「園」とは、本法人が設置する認定こども園及び保育園をいう。

（3）「職員」とは、本法人及び各園に勤務する正職員、パート職員その他全ての者をいう。

（4）「決裁」とは、この規程及び関係規程に定める権限に基づき、案件の可否を最終的に決定することをいう。

（5）「稟議」とは、決裁権者の意思決定を得るため、案件の内容を文書により上申することをいう。

第4条（規程の遵守及び周知）

第1項 職員は、この規程及びこれに基づく諸規程を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。

第2項 理事長は、この規程を制定又は改廃したときは、職員に周知しなければならない。

第3項 園長は、前項の周知内容について、所属職員への説明及び必要な確認を行うものと

する。

第4項 職員は、この規程の解釈又は適用について疑義があるときは、所属長を通じて事務長に確認を求めることができる。

第5条（組織の構成）

第1項 本法人に、次の組織を置く。

- (1) 理事会
- (2) 評議員会
- (3) 法人本部（事務局）
- (4) 各園

第2項 前項各号の組織の設置、変更及び廃止は、理事会の議決による。

第3項 事務長は、本法人の組織図を作成し、変更の都度これを更新しなければならない。

第4項 前項の組織図は、職員が随時閲覧できる場所に備え付けるものとする。

第6条（法人本部）

第1項 法人本部は、理事長の統括の下、次に掲げる業務を行う。

- (1) 法人全体の経営企画及び予算編成に関すること
- (2) 経理及び財務に関すること
- (3) 人事及び労務に関すること
- (4) 各園に共通する渉外及び広報に関すること
- (5) 文書及び情報の管理に関すること
- (6) その他各園に共通する事務

第2項 法人本部に事務長を置き、前項各号の業務を掌理させる。

第3項 事務長に事故があるとき又は事務長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。

第4項 事務長は、四半期ごとに法人本部の業務執行状況を理事長に報告しなければならない。

第7条（各園）

第1項 各園に園長を置き、当該園の教育・保育及び管理運営を統括させる。

第2項 各園の職員配置及び組織編成については、関係法令の定める基準による。

第3項 本法人が複数の園を設置する場合、各園の運営は、この規程及び関係規程に定める統一的な基準に従うものとし、園長は当該基準と異なる取扱いをするときは、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。

第4項 園長は、当該園の運営状況について、毎月理事長に報告しなければならない。

第8条（職の設置及び任免）

第1項 本法人及び各園に、理事長、事務長、経理責任者、経理担当者、園長、主任、保育士・教諭等その他必要な職を置く。

第2項 前項の職にある者は、理事長がこれを任免する。

第3項 職員の任免に関する具体的手続は、正職員就業規則及びパート職員就業規則の定めるところによる。

第4項 理事長は、第2項の任免を行ったときは、辞令の交付その他の方法により、当該職員及び関係職員に通知しなければならない。

第5項 任免に関する記録は、人事記録として第21条に定める基準により適正に保存しなければならない。

第9条（理事長の職務）

第1項 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

第2項 理事長は、次に掲げる事項を決定する。

- (1) 経営方針及び事業計画の決定
- (2) 予算及び決算の最終承認
- (3) 職員の任免及び重要な人事に関する事項
- (4) 重要な財産の取得、処分及び担保提供
- (5) 各規程の制定及び改廃の決定（理事会の議決を要するものを除く。）
- (6) その他法令又は寄附行為により理事長の権限とされる事項

第3項 理事長は、前項の職務の一部を、あらかじめ指定する理事その他の職員に委任することができる。この場合において、委任の範囲及び期間を明らかにした書面を作成しなければならない。

第4項 理事長は、毎会計年度終了後、事業報告書を作成し、理事会に報告しなければならない。

第10条（理事長職務代理）

第1項 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序により、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。

第2項 前項の指定は、書面により行い、理事会に報告しなければならない。

第3項 前項の職務代理者は、代理の期間中に行った事務について、理事長の復帰後速やかに報告しなければならない。

第11条（園長・事務長・経理責任者等の職務）

第1項 園長、事務長、経理責任者、経理担当者その他の職員の職務分掌の詳細は、別に定める職務分掌規程による。

第2項 前項の規程は、この規程に定める組織及び決裁の原則に反しないものとする。

第3項 職員が第8条第1項に掲げる複数の職を兼務する場合、それぞれの職務権限は兼務する職ごとに独立して適用する。ただし、経理責任者と経理担当者を同一の職員が兼務することはできない。

第4項 職員は、自己の職務権限を超える事項について独断で処理してはならず、上位の決裁権者の承認を得なければならない。

第12条（決裁の原則）

第1項 本法人における意思決定は、この規程及び職務分掌規程、経理規程その他関係規程に定める決裁区分に従って行う。

第2項 決裁区分及び決裁限度額は、職務分掌規程別表の定めるところによる。

第3項 決裁を行った職員は、決裁の内容を記録し、当該決裁に係る書類とともに保存しなければならない。

第4項 前項の記録の保存期間は、10年間とする。

第13条（代決）

第1項 決裁権者が出張、休暇その他の事由により不在の場合は、あらかじめ指定された代理者が代決することができる。

第2項 代決した事項は、決裁権者が復帰後速やかに報告しなければならない。

第3項 次に掲げる事項は、代決の対象とすることができない。

- (1) 第15条第1項各号に掲げる理事会の議決事項
- (2) 職員の任免及び懲戒に関する事項
- (3) その他理事長が代決不可と指定した事項

第4項 代決者は、代決を行うにふさわしい職位にある者のうちから、理事長があらかじめ指定するものとする。

第14条（稟議）

第1項 決裁を要する案件のうち、あらかじめ理事長が定める金額又は内容に該当するものは、稟議書によりこれを行う。

第2項 稟議書には、案件の内容、理由、金額その他決裁権者の判断に必要な事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

第3項 稟議書は、起案者の所属長を経由して決裁権者に提出するものとする。

第4項 決裁権者は、稟議書を受理した日から原則として5営業日以内に決裁しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

第15条（理事会の議決事項）

第1項 次に掲げる事項は、理事長が専決することができず、理事会の議決を経なければならない。

（1）寄附行為の変更

（2）予算及び決算の承認

（3）重要な財産の取得又は処分

（4）借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。）及び重要な資産の担保提供

（5）合併、解散その他重要な組織変更

（6）その他理事会において議決すべきと定めた事項

第2項 前項各号に掲げる事項について、理事会の議決を経ずに行われた決定は、その効力を有しない。

第16条（採用及び異動等）

第1項 職員の採用、異動、休職、退職及び懲戒その他人事に関する事項は、正職員就業規則及びパート職員就業規則の定めるところによる。

第2項 職員の給与及び賞与は、給与規程の定めるところによる。

第3項 職員の育児休業、介護休業その他仕事と家庭の両立支援に関する事項は、育児介護休業規程の定めるところによる。

第4項 事務長は、前3項の規程を常時職員が閲覧できる状態に置かなければならない。

第5項 職員の人事に関する記録は、第21条に定める基準により適正に管理しなければならない。

第17条（服務）

第1項 職員は、この規程及び関係規程を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。

第2項 職員は、職務上の地位を利用したハラスメント行為その他の職員の就業環境を害する行為を行ってはならない。

第3項 職員は、在職中及び退職後においても、業務上知り得た園児、保護者及び職員に関する情報その他の機密情報を第三者に漏らしてはならない。

第4項 前3項に違反した職員は、正職員就業規則又はパート職員就業規則の定めるところにより懲戒の対象とする。

第18条（経理）

第1項 本法人の経理に関する事項は、経理規程の定めるところによる。

第2項 監事は、経理規程に定める会計帳簿及び計算書類について、毎会計年度、監査を行うものとする。

第3項 監事は、前項の監査の結果を監査報告書として作成し、理事会に報告しなければならない。

第19条（予算及び決算）

第1項 本法人の予算は、毎会計年度、理事長が編成し、理事会の議決を経て決定する。

第2項 決算は、経理規程の定めるところにより作成し、理事会及び評議員会の承認を得るものとする。

第3項 理事長は、前項の承認を得た決算について、法令の定めるところにより所轄庁に提出しなければならない。

第4項 予算の流用及び予備費の使用については、経理規程の定めるところによる。

第20条（文書管理）

第1項 本法人の文書は、事務長が管理する。

第2項 文書の作成、保存及び廃棄に関する基準は、別に定める文書管理規程による。

第3項 前項の規程が制定されるまでの間、文書の保存期間は経理規程その他関係規程に定めるもののほか、10年間とする。

第4項 文書の廃棄に当たっては、個人情報を含む文書について、復元不可能な方法により処分しなければならない。

第 21 条（個人情報の保護）

第 1 項 本法人は、園児、保護者及び職員等の個人情報を適正に取り扱うものとする。

第 2 項 個人情報の取扱いに関する具体的事項は、別に定める個人情報保護規程による。

第 3 項 園児及び保護者から自己の個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求があったときは、事務長が窓口となり、理事長の決裁を経て対応するものとする。

第 4 項 職員は、業務上知り得た個人情報を、職務遂行の目的以外に利用してはならない。

第 22 条（安全管理体制）

第 1 項 本法人は、園児及び職員の安全を確保するため、各園に安全管理責任者を置く。

第 2 項 安全管理責任者は、園長をもって充てる。

第 3 項 園長は、毎年度、当該園の安全計画を策定し、理事長に報告しなければならない。

第 4 項 理事長は、安全計画の実施状況について、必要に応じて園長に報告を求めることができる。

第 23 条（事故発生時の対応）

第 1 項 園長は、園児又は職員に関する重大な事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講じるとともに、理事長に報告しなければならない。

第 2 項 理事長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて所轄庁その他関係機関へ報告するものとする。

第 3 項 園長は、事故の状況及び対応の経過を記録した事故報告書を作成し、これを保存しなければならない。

第 4 項 前項の事故報告書の保存期間は、当該事故に係る園児が成年に達するまでの期間又は 10 年間のいずれか長い期間とする。

第 24 条（児童対象性暴力等の防止）

第 1 項 本法人は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6 年法律第 69 号）その他関係法令に基づき、職員の犯罪事実確認その他の安全確保措置を講ずるものとする。

第 2 項 前項の措置に関する具体的事項は、別に定める安全確保措置に関する規程による。

第 3 項 本法人は、園児及び保護者が相談しやすい体制を整備するため、相談窓口を設置し、その連絡先を周知するものとする。

第 4 項 本法人は、職員に対し、児童対象性暴力等の防止に関する研修を定期的に実施しなければならない。

第5項 園長は、園児の虐待又はこれを疑わせる事案を発見したときは、直ちに理事長に報告するとともに、児童虐待の防止等に関する法律の定めるところにより、市町村の担当課又は児童相談所に速やかに通告しなければならない。

第25条（規程の体系）

第1項 本法人の規程体系は、次のとおりとする。

- (1) 寄附行為
- (2) この規程（管理規程）
- (3) 職務分掌規程
- (4) 経理規程
- (5) 正職員就業規則、パート職員就業規則
- (6) 給与規程
- (7) 育児介護休業規程
- (8) その他理事会が定める規程

第26条（規程間の優先関係）

第1項 この規程と前条各号に掲げる規程の内容に齟齬が生じた場合は、寄附行為、この規程、各個別規程の順にその適用を優先する。

第27条（規程の改廃）

第1項 この規程の改廃は、理事会の議決を経なければならない。

第2項 理事長は、この規程を改廃したときは、改廃後の内容を職員に周知し、必要に応じて関係規程との整合性を確認しなければならない。

第28条（疑義の決定）

第1項 この規程の解釈及び運用に関し疑義が生じたときは、理事長が決定する。

附 則

この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。